

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 926/2530	นาง ธิดา พัฒโนด ม	โจทก์
	กรมที่ดิน กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย บุญ เลิศ พรหม ไชย วงศ์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 76, มาตรา 420, มาตรา 479, มาตรา 826

ป.ที่ดิน มาตรา 61

ผู้มอบอำนาจตาย ก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หนังสือมอบอำนาจย่อมระงับ
สิ้นไปหรือหมดสภาพไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 826 จำเลยร่วมซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบแล้วว่าผู้มอบอำนาจตาย แต่ยังดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจน
เสร็จสิ้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยร่วมเป็นการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นการละเมิดต่อโจทก์ เมื่อจำเลยร่วมเป็น
ข้าราชการในสังกัดของกรมที่ดิน จำเลยที่ 1 ทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้
โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 1 ย่อมต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 76 กรมที่ดิน
ย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและโฉนด ที่ดิน ซึ่งเจ้า
พนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และแบ่งแยกโฉนด โดยมีชอบ โดยอาศัย
หนังสือมอบอำนาจที่ระงับสิ้นไปแล้วเพราะผู้มอบอำนาจตาย ได้ ตาม ป. กฎหมาย
ที่ดินมาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ แม้จำเลยที่ 3 จะซื้อที่
พิพาทมาโดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันทางทะเบียนและเสียค่าตอบแทนโดย
สุจริตก็ตาม แต่โจทก์ก็รับซื้อทรัพย์สินดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 3 โดยสุจริตเช่นกัน
เมื่อกรมที่ดินสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนที่พิพาทและโฉนด ที่พิพาท เป็นเหตุให้

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นกลับคืนไปยังเจ้าของที่แท้จริงกรณีเช่นนี้ถือว่า โจทก์ถูกรอน สิทธิ จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 479.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 5359 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เนื้อที่ 86 4/10 ตารางวา ให้แก่จำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 2 ขายที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 3 ขายให้แก่โจทก์ ในราคา 260,000 บาทจดทะเบียนโอนกัน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ต่อมา จำเลยที่ 1 ส่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวและรายการจดทะเบียนทุกรายการตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คำสั่งของจำเลยที่ 1 เป็นคำสั่งไม่ชอบทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันกระทำให้โจทก์หลงผิด ชื้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงิน 260,000 บาท ทำให้โจทก์ขาดรายได้จากเงินดังกล่าวเป็นเงิน 200,000 บาท ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 หรือมิฉะนั้นให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินรวม 460,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 5359 เป็นโฉนดที่ดินที่แยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ 94 ซึ่งรายการจดทะเบียนประเภทให้เฉพาะส่วนผิดพลาดเนื่องจากผู้รับโอนมิได้มีสิทธิรับโอนตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้รับโอนต่อมาไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามรายการจดทะเบียน จำเลยที่ 1 จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามความจริงจำเลยที่ 1 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำให้โจทก์หลงผิดในการซื้อที่ดินตามฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำในการและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่าซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจำเลยที่ 3 มิได้
จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิสั่งเพิกถอนโฉนด
ที่ดินพิพาทและรายการจดทะเบียน เพราะการออกโฉนดเป็นไปโดยชอบและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ

จำเลยที่ 1 ขอให้เรียกนายบุญเลิศเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เข้ามาเป็นจำเลย
ร่วมตาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3)(ก) ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ความเสียหายเกิดจากจำเลยที่ 1 กับ
พวกกระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยร่วมไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่ 1 ออกคำ
สั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินและรายการจดทะเบียนเพราะขาดความรอบคอบ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม ไม่ขาดอายุความจำเลยที่ 1 มี
สิทธิเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนที่พิพาท โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้จำเลยที่ 3
คืนเงินค่าที่พิพาทให้โจทก์ในฐานะลามิควรรได้เต็มจำนวน แต่โจทก์นำสืบไม่ได้ว่า
จำเลยนอกนั้นมีส่วนร่วมในการรับเงินค่าที่พิพาทจากโจทก์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
โจทก์ไม่ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391
โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 3 ส่วนจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมจด
ทะเบียนที่พิพาทโดยไม่ชอบต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ ซึ่งเห็นสมควรกำหนดให้
โจทก์ 36,000 บาท สำหรับจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าเข้ามา
มีส่วนร่วมในการที่โจทก์ต้องเสียหายพิพากษาว่า คำสั่งของจำเลยที่ 1 เป็นคำสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมายให้จำเลยที่ 3 ชำระค่าที่ดิน 260,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วม
ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 36,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จให้โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชา

ธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 และจำเลยร่วมให้เป็น
พับ

โจทก์ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์เป็นพับ

จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันรับฟังได้ว่านายคำปัน นางฟอง
แก้ว เป็นสามีภริยากัน และเป็นเจ้าของที่ร่วมกันในที่ดินโฉนดเลขที่ 94 ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่พิพาทตามโฉนดเลขที่ 5359 พร้อมตึกแถว
แยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 94 นางฟองแก้วตายไปก่อนนายคำปันนายคำปันทำ
พินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่วัดมุงเมือง ภายหลังจากนายคำปันตายแล้ว
ทายาทของนางฟองแก้วที่มีสิทธิรับมรดกคงมีแต่นายบุญทา คุณารัตน์ ซึ่งเป็นน้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกัน นายม้วนธนะชัยพันธ์ ผู้จัดการมรดกของนายคำปันตามคำ
สั่งศาลจะไปจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 94 ให้แก่วัดมุงเมืองแต่เจ้าพนักงาน
ที่ดินทำนิติกรรมให้ไม่ได้ เพราะมีชื่อนางฟองแก้วถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วยคณะ
กรรมการวัดมุงเมืองกับนายบุญทา ทายาทผู้รับมรดกของนางฟองแก้วตกลงกันว่าให้
นายบุญทายกที่ดินส่วนของนางฟองแก้วให้แก่วัดมุงเมืองแล้ววัดมุงเมืองจะยกที่นา
ให้แก่นายบุญทา นายบุญทาทำหนังสือมอบอำนาจให้นายทวี คุณารัตน์ ไปจด
ทะเบียนโอนที่ดินตามข้อตกลงดังกล่าวการจดทะเบียนไม่อาจทำได้เสร็จในวันนั้น
โดยต้องมีการประกาศรับมรดกมีกำหนด 60 วัน นายบุญทาถึงแก่กรรมก่อนครบ
กำหนดตามประกาศดังกล่าวเจ้าพนักงานที่ดินใช้ใบมอบอำนาจของนายบุญทาจด
ทะเบียนโอนทรัพย์สินมรดกเฉพาะส่วนของนางฟองแก้ว ภายหลังจากนายบุญทาถึงแก่
กรรมแล้ว และในเวลาต่อมาได้โอนทรัพย์สินพิพาทเป็นของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2

โอนขายให้แก่จำเลยที่ 3 แล้วจำเลยที่ 3 ขายต่อให้โจทก์ ต่อมาผู้ร้องเรียนต่อจำเลยที่ 1 ว่า การจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นการฉ้อฉลวัตถุประสงค์ของนายคำปันผู้ตาย จำเลยที่ 1 ตันคณะกรรมการสอบสวนในที่สุดจำเลยที่ 1 มีคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและโฉนดที่ดินเฉพาะส่วนของนายบุญทา ที่รับมรดกจากนางฟองแก้วเป็นต้นไป ในที่ดินโฉนดเลขที่ 94 กับให้เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทเลขที่ 5359 ซึ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 94 ความละเอียดปรากฏตามเอกสารหมาย จ.5 คงมีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยร่วมไม่ได้กระทำการตามหน้าที่โดยชอบเพราะกระทำการนอกขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 และฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยร่วมและตามที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 3 ทำนิติกรรมซื้อและขายที่พิพาทโดยสุจริต ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเพราะเหตุโจทก์ถูกรอนสิทธิจำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจเพิกถอนรายการจดทะเบียนและโฉนดที่พิพาท กับตามที่จำเลยร่วมฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยร่วมไม่ได้ทำละเมิด เพราะกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ต้องรับผิดชอบ ศาลฎีกาเห็นว่า ปัญหาที่ฎีกาขึ้นมานั้น จำเลยที่ยื่นฎีกาต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกันและเกี่ยวข้องกันในมูลความแห่งคดีเดียวกัน สมควรวินิจฉัยปัญหาที่ฎีกาขึ้นมารวมกันตามประเด็นดังนี้

ข้อ 1 ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่

ข้อ 2 จำเลยที่ 1 และจำเลยร่วม จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพียงใด

ข้อ 3 คำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่สั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนและโฉนดที่พิพาทเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ข้อ 4 จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบ เพราะเหตุแห่งการโอนสิทธิหรือไม่

ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยฎีกาของจำเลยเรียงเป็นลำดับไป

ฎีกาข้อแรกในปัญหาเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้น คงมีแต่จำเลยที่ 3 และจำเลยร่วมเท่านั้น ที่ฎีกาในปัญหาข้อนี้ โดยจำเลยที่ 3 ให้การต่อสู้คดีในประเด็นข้อนี้ว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายรายละเอียดตามข้อหาที่ระบุไว้ในฟ้องให้ชัดเจนเพียงพอที่จำเลยจะต่อสู้โดยถูกต้องได้และเป็นฟ้องที่บรรยายไม่ครบองค์ประกอบของกฎหมายสำหรับจำเลยร่วมให้การในประเด็นข้อนี้ว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายให้ชัดเจนถึงสภาพแห่งข้อหาว่า จำเลยได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายใดส่วนฟ้องโจทก์นั้น บรรยายว่า จำเลยที่ 1 โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ออกหนังสือสำคัญโฉนดที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 นำที่พิพาทไปทำนิติกรรมต่อ ๆ มาอีกหลายครั้ง แล้วจำเลยที่ 2 นำไปขายให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ขยายต่อให้โจทก์โดยจำเลยร่วมกันทำให้โจทก์หลงผิดซื้อที่พิพาทไว้ ต่อมาจำเลยที่ 1 กลับเพิกถอนรายการจดทะเบียนและโฉนดที่พิพาททำให้โจทก์เสียหาย เห็นว่า นอกจากคำให้การของจำเลยคลุมเครือไม่ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายรายละเอียดตามข้อหาและขาดองค์ประกอบกฎหมายอย่างใด คำให้การเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดประเด็นในข้อนี้ขึ้นแล้ว ฟ้องโจทก์ยังได้บรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของจำเลย เมื่ออ่านโดยตลอดพอทำให้เข้าใจข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ชัดเจนเพียงพอแล้วโดยบรรยายสภาพแห่งข้อหาว่า จำเลยที่ 1 โดยเจ้าพนักงานที่ดินในสังกัดจำเลยที่ 1 ออกโฉนดที่พิพาทและจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 และผู้อื่นต่อ ๆ มา อีกหลายครั้ง รวมทั้งจำเลยที่ 3 และโจทก์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกลับเพิกถอนรายการจดทะเบียนและโฉนดนั้นเสีย ทำให้โจทก์เสียหาย ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา คือ โจทก์หลงผิดซื้อที่ดินนั้นไว้ก่อนที่จำเลยที่ 1 จะมีคำสั่งเพิกถอน ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ฎีกาข้อ 2 ในปัญหาเรื่องจำเลยที่ 1 และจำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงใดนั้น เห็นสมควรวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า จำเลยร่วมจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ เป็นอันดับแรก เพราะจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นกรมในรัฐบาลจะรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดที่จำเลยร่วม พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ 1 ได้ทำไปตามหน้าที่และเป็นการละเมิดก่อให้เกิดเสียหายแก่โจทก์เท่านั้น สำหรับประเด็นข้อนี้ จำเลยร่วมนำสืบพัวพันเข้ามาว่า การโอนทรัพย์สินมรดกเฉพาะส่วนของนางฟองแก้วเป็นของนายบุญทานั้น เมื่อทราบว่านายบุญทาผู้มอบอำนาจให้นายทวี ผู้รับมอบอำนาจทำนิติกรรมแทนได้ถึงแก่กรรมก่อนที่จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ก็ได้นำเรื่องราวเข้าปรึกษา นายพูน ประจกกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น กับนิติกรประจำสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายและมีมติให้ดำเนินการจดทะเบียนตามหนังสือมอบอำนาจต่อไปได้ จากข้อต่อสู้ของจำเลยร่วมนั้นเองแสดงว่า จำเลยร่วมรู้อยู่แล้วว่า นายบุญทาผู้มอบอำนาจตายก่อนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หนังสือมอบอำนาจย่อมระงับสิ้นไปหรือหมดสภาพไปตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 826 แต่จำเลยร่วมก็ยังดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จนเสร็จสิ้น คดีฟังได้ว่า จำเลยร่วมปฏิบัติราชการในหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว ที่จำเลยร่วมอ้างว่าได้นำเรื่องปรึกษานายพูนกับนิติกรแล้ว เป็นเพียงข้อที่จำเลยร่วมแต่ลำพังคนเดียวกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ โดยไม่ได้ให้นายพูน หรือนิติกรประจำสำนักงานที่ดินผู้นั้นมาสืบสนับสนุนข้ออ้างที่มีน้ำหนักน่ารับฟังแต่อย่างใดนอกจากนั้น ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นั้น จำเลยร่วมได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไม่ตรงตามเจตนาของนายบุญทาตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งมีข้อความระบุไว้ให้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดมุงเมืองแต่จำเลยร่วมกลับโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่นายม้วน และปรากฏในรายการจดทะเบียนในเวลาต่อมาว่าได้โอนต่อให้แก่จำเลยที่ 2 ส่วนข้อที่จำเลยร่วมนำสืบว่า นายบุญทาได้เปลี่ยนเจตนาในหนังสือมอบอำนาจก็คงมีแต่คำบอกความแก้ตัวของจำเลยร่วมคนเดียว กับภาพถ่ายเอกสารที่จำเลยร่วมเองเป็นผู้บันทึก

ไว้ แต่ที่สำคัญคดีี้ได้รับความจากนายทองคำหิรัญวัฒน์พงศ์ พยานของจำเลยที่ 1 ซึ่งเคยเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายและได้รับแต่งตั้งจากจำเลยที่ 1 ให้ร่วมเป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดินรายนี้ว่า ตรวจสอบสารบบการจดทะเบียนแล้ว ไม่พบบันทึกการเปลี่ยนแปลงเจตนาของนายบุญทาดังข้อต่อสู้ของจำเลยร่วม และนายทวิ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และเป็นบุตรของนายบุญทาก็เบิกความยืนยันว่านายบุญทาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเจตนาตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นว่า จำเลยร่วมได้กระทำหรือปฏิบัติราชการในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนบกพร่องฝ่าฝืนกฎหมายดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เสียหายแก่โจทก์ถือได้ว่า เป็นผู้ทำละเมิดต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนจำเลยที่ 1 นั้น เมื่อจำเลยร่วมเป็นเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดจำเลยที่ 1 ได้ทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 1 ย่อมต้องร่วมรับผิดชอบด้วยตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76

ฎีกาข้อ 3 ในปัญหาเรื่องคำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่สั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนและโฉนดที่พิพาทเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ข้อ 7 ให้อำนาจจำเลยที่ 1 สั่งเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและโฉนดที่ดินได้หากปรากฏว่า ได้กระทำไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ในฎีกาข้อ 2 แล้วว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนมรดกรายนายบุญทาซึ่งรับมรดกจากนางฟองแก้วในที่ดินโฉนดเลขที่ 94 คลาดเคลื่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนายทวิ ผู้รับมอบอำนาจจากนายบุญทา ได้นำหนังสือมอบอำนาจมาดำเนินการจดทะเบียนรับโอนมรดกเมื่อหนังสือมอบอำนาจได้ระงับสิ้นไป หรือหมดสภาพไปแล้วเพราะนายบุญทาได้ถึงแก่กรรมไปก่อนที่จะมีการจดทะเบียนตามหนังสือมอบอำนาจนั้น และโฉนด

ที่พิพาทเป็นโฉนดที่แบ่งแยกมาจากรายการจดทะเบียนที่ไม่ชอบดังกล่าวโฉนดที่พิพาทจึงออกตลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง จำเลยที่ 1 ย่อมมีอำนาจสั่งเพิกถอนและแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินและโฉนดที่ดินได้ และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ฎีกาข้อสุดท้ายในปัญหาเรื่องจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบเพราะเหตุแห่งการรอนสิทธิหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยที่ 3 จะได้ซื้อที่พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันทางทะเบียนและเสียค่าตอบแทนโดยสุจริต แต่คดีได้ความว่าโจทก์รับซื้อทรัพย์สินดังกล่าวไว้โดยสุจริตเช่นกัน เมื่อจำเลยที่ 1 สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนที่พิพาทและโฉนดที่พิพาทเป็นเหตุให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นกลับคืนไปยังเจ้าของที่แท้จริง กรณีเช่นนี้ ต้องถือว่า โจทก์ถูกรอนสิทธิ ซึ่งจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในผลแห่งการรอนสิทธินั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 479

สำหรับค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชดใช้ให้โจทก์นั้นปรากฏว่าจำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้งในประเด็นข้อนี้ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ฉะนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และจำเลยร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาเป็นพับ.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ